

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001527-62.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: TIAGO SIQUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CARÊNCIA. SEGURADO ESPECIAL. ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS. ART. 93 DA CRFB. ART. 489, § 1º DO CPC. DECISÃO ANULADA NA PARTE EM QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR A DECISÃO RECORRIDA somente no que tange ao indeferimento da tutela antecipada, por falta de fundamentação e enfrentamento do caso concreto, devendo ser proferida nova decisão pelo juízo a quo nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Passados eventuais prazos recursais, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

5001527-62.2025.4.02.5001

500003570491 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001527-62.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: TIAGO SIQUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de medida cautelar em face de Decisão judicial que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

O requerimento de tutela antecipada foi indeferido nos autos do processo originário, 5010692-67.2024.4.02.5002 (2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim), pelo qual pretendia-se impor ao INSS a obrigação de implantar auxílio-doença em favor da parte autora / recorrente.

Naqueles autos originários o autor postula a concessão do benefício de auxílio-doença, argumentando ostentar a **qualidade de segurado especial**, na condição de trabalhador rural.

Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que *o indeferimento administrativo do benefício se baseia em perícia médica, de modo que a simples apresentação de prontuários médicos pela parte autora não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.*

Recorrente afirma que necessita urgentemente da implantação do benefício em tela para custear a sua vida, tendo em vista que não reúne condições de executar atividades laborativas e, portanto, não pode patrocinar a própria subsistência.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Antes, a decisão impugnada fundamentou o indeferimento da tutela em eventual necessidade de averiguação de documentação médica, deixando de enfrentar os argumentos trazidos de qualidade de segurado e cumprimento da carência.

Dessa forma, deve prevalecer o entendimento de que é nula a decisão impugnada, devendo ser proferida outra com o enfrentamento dos argumentos trazidos pelo peticionante.

Isso porque não nos é possível avaliar a justiça ou a lógica da Decisão, pois não trata do caso concreto.

O art. 93, IX, da Constituição diz: "*todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...*".

De sua vez, o art. 489, § 1º do CPC diz:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Por outro lado, não cabe à Turma Recursal decidir de modo originário o requerimento de tutela provisória que não foi examinado pelo Juízo de origem, ao qual incumbe proferir nova decisão válida, com o enfrentamento do caso concreto."

Veja-se jurisprudência a respeito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL (5006514-80.2022.4.02.5120) CONTRA A CORRESPONDENTE DECISÃO DO EVENTO 3, QUE DENEGOU A TUTELA PROVISÓRIA, REQUERIDA PARA A IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE NA QUALIDADE DE ESPOSA-VIÚVA DO SEGURADO (PAULO VICENTE MIRANDA), ESTE FALECIDO EM 10/02/2022.

A DECISÃO ORA IMPUGNA, DE SUA VEZ, DIZ APENAS O SEGUINTE: "INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COM EFEITO, A CONCESSÃO DA MEDIDA INAUDITA ALTERA PARTE, SEM O PRÉVIO CONTRADITÓRIO, É PROVIDÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. O PROVIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, NO CASO PRESENTE, NÃO PRESCINDE DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. COM A VINDA DE NOVOS ELEMENTOS, NÃO HÁ PREJUÍZO DE POSTERIOR REEXAME, CASO SE JUSTIFIQUE A PROLAÇÃO DE DIFERENTE DECISÃO". IMPÕE-SE RECONHECER QUE A DECISÃO AGRAVADA É ABSOLUTAMENTE GENÉRICA. ELA NÃO ENFRENTA O CASO CONCRETO OU AS RAZÕES DA AUTORA. HÁ NULIDADE, EIS QUE A DECISÃO, POR ININTELIGÍVEL (NÃO SE SABE SE O JUÍZO EXAMINOU OU NÃO O CASO), É INCONTROLÁVEL. NÃO NOS É POSSÍVEL FAZER QUALQUER AVALIAÇÃO SOBRE A JUSTIÇA OU A LÓGICA DA DECISÃO, POIS ELA NÃO TRATA DO CASO CONCRETO.

NO EVENTO 5 DO PRESENTE INSTRUMENTO, PROFERI DECISÃO MONOCRÁTICA, EM QUE A LIMINAR FOI DEFERIDA EM PARTE, PARA QUE HOUVESSE A PROLAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE NOVA DECISÃO QUE ENFRENTASSE O CASO CONCRETO.

NA DATA DA ELABORAÇÃO DESTE VOTO, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO DE ORIGEM, EM 30/09/2022 (EVENTO 13 DO PROCESSO DE ORIGEM), HAVIA PROFERIDO NOVA DECISÃO SOBRE A TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANULADA.

(RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063366-84.2022.4.02.5101/RJ; 5ª Turma Recursal / RJ. RELATOR: JUIZ FEDERAL JOÃO MARCELO ROCHA; Dta julgto: 14/11/2022).

Isso posto, voto no sentido de **ANULAR A DECISÃO RECORRIDA** somente no que tange ao indeferimento da tutela antecipada, por falta de fundamentação e enfrentamento do caso concreto, devendo ser proferida nova decisão pelo juízo *a quo* nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Passados eventuais prazos recursais, dê-se baixa e arquivem-se.

